

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4590/2539

บริษัท น้ำตาลเชียงใหม่ จำกัด
พลโท สนั่น ขจรประศาสน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 มาตรา 9, มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, มาตรา 17, มาตรา 20 วรรคหนึ่ง, มาตรา 41 วรรคหนึ่ง, มาตรา 42 วรรคท้าย, มาตรา 44 (7), มาตรา 71, มาตรา 80 วรรคสอง

มาตรา17วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ.2427บัญญัติว่า"คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (25)กำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับและเงินรางวัลสำหรับการนำจับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกำหนด"และวรรคสองบัญญัติว่า"การกำหนดตาม(25)ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี"เมื่อปรากฏตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศระเบียบหรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ.2527ฉบับที่1พ.ศ.2528ว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ออกระเบียบนั้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วระเบียบนี้จึงเป็นระเบียบที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ทั้งไม่เป็นการออกทะเลเบียนที่ซ้ำซ้อนหรือมีบทลงโทษที่หนักกว่าโทษสำหรับความผิดฐานขนย้ายน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ออกนอกบริเวณโรงงานตามบทบัญญัติมาตรา44(7)และ71แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ.2527เพราะเบี้ย

ปรับที่กำหนดไว้ตามระเบียบดังกล่าวสำหรับผู้ฝ่าฝืนมิใช่โทษอาญาตามที่บัญญัติไว้
ตามมาตรา44(7)และ71ดังกล่าวหากแต่เป็นการกำหนดความรับผิดชอบในทางแพ่ง
สำหรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบนั้นระเบียบดังกล่าวจึงเป็นระเบียบที่ออกโดยชอบด้วย
กฎหมาย ตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ.2527คำว่า"คณะ
กรรมการ"หมายความว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมาตรา20วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า"ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า"คณะกรรมการ
บริหาร"ได้และตามมาตรา41วรรคหนึ่งบัญญัติว่า"ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ
คณะหนึ่งเรียกว่า"คณะกรรมการน้ำตาลทราย"ดังนั้นคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
ทรายจึงมีอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะ
กรรมการน้ำตาลทรายหาใช้อำนาจของรัฐมนตรีไม่ คณะที่ปรึกษากฎหมายไม่ใช่คณะ
อนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายแต่งตั้งขึ้นเพื่อมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการน้ำตาลทรายดังที่บัญญัติไว้มาตรา42วรรคท้ายแห่ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ.2527คณะที่ปรึกษากฎหมายจึงไม่จำเป็นต้องมี
คุณสมบัติจำนวนและสัดส่วนตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวแต่การแต่งตั้งคณะที่
ปรึกษากฎหมายก็เพื่อนำความเห็นทางกฎหมายของคณะที่ปรึกษามาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการน้ำตาลทรายเท่านั้นคณะกรรมการน้ำตาลทรายมีอำนาจ
อิสระที่จะรับฟังหรือไม่รับฟังความเห็นของคณะที่ปรึกษากฎหมายก็ได้ทั้งการแต่งตั้ง
คณะที่ปรึกษากฎหมายก็ไม่มีกฎหมายห้ามไว้การแต่งตั้งดังกล่าวจึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว ตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ.2527คณะ
กรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด21คนปรากฏตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายครั้งที่1/2535ที่คณะกรรมการ
ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ว่ามีกรรมการเข้าประชุม13คนซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดการประชุมดังกล่าวจึงมีกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมชอบ
ด้วยมาตรา15วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายตามบทบัญญัติมาตรา9ดังกล่าวซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการดังกล่าวไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องเข้าประชุมด้วยตนเองและไม่มีกฎหมายห้ามมิให้มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อกรรมการนั้นไม่อาจมาปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ย่อมจะมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงหรือกรณีที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ไปปฏิบัติราชการแทนในฐานะผู้แทนได้การประชุมคณะกรรมการดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่โจทก์อ้างว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะจำเลยที่4กรรมการดำรงตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองมีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นกรรมการและส.มิใช่ชาวไร่อ้อยไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการนั้นปรากฏว่าข้อฎีกาของโจทก์ดังกล่าวเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่โจทก์มิได้บรรยายมาในคำฟ้องแม้โจทก์จะนำสืบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้ก็ถือมิได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามลำดับ และเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 จำเลยที่ 4 เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) และจำเลยที่ 5 เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหาร(กบ.)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 จำเลยที่ 5 มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ไปชำระหนี้เบี้ยปรับเป็นเงิน 6,133,000 บาท ในความผิดฐานมีการลักลอบขนย้ายน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบในฤดูการผลิตปี 2526/2527 และปี 2528/2529 ออกจากโรงงานของโจทก์ ทำให้น้ำตาลทรายขาดหายไปจากบัญชีจำนวน 3,066.5 กระสอบ ในอัตรากระสอบละ 2,000 บาท โดยอ้างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 ข้อ 5 (7) และข้อ 7 (3) ซึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเพราะกรรมสิทธิ์ในน้ำตาลทรายเป็นของโจทก์เนื่องจากการซื้อขายอ้อยระหว่างโรงงานและชาวไร่อ้อยเป็นการซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่งโดยเจาะจงแน่นอน กรรมสิทธิ์ในอ้อยที่ซื้อขายกันย่อมโอนมาเป็นของโจทก์ในทันทีที่ตกลงซื้อขายกัน ดังนั้น หากมีปริมาณน้ำตาลทรายขาดหายไปจากบัญชีก็เป็นความรับผิดชอบในทางธุรกิจของโจทก์เอง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ประการต่อมาตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นแม่บทมีบทบัญญัติห้ามโรงงานน้ำตาลทรายขนย้ายน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ออกจากโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีการฝ่าฝืน จะเป็นความผิดตามมาตรา 44 (7), 71 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับสองเท่าของมูลค่าน้ำตาลทรายที่ขนย้ายออกจากโรงงาน แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท แต่จำเลยกำหนดความผิดของโจทก์ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 ข้อ 5 (7) และข้อ 7 (3) ที่กำหนดเบี้ยปรับในอัตรากระสอบละ 2,000 บาท แต่ไม่น้อยกว่าครั้งละ 200,000 บาท จึงเป็นการตั้งข้อหาตามระเบียบที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะซ้ำซ้อนและมีอัตราโทษเกินกว่าที่กฎหมายแม่บทกำหนด ประกาศต่อมาคณะกรรมการยังพิจารณาโทษตามความเห็นของคณะที่ปรึกษากฎหมายที่คณะกรรมการน้ำตาล

ทราย (กน.) แต่งตั้งขึ้นมาโดยมีจำนวนและสัดส่วนของกรรมการไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 42 วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ และคณะที่ปรึกษากฎหมายนี้มีใช้เจ้าพนักงาน ทำให้ไม่มีความผิดตามมาตรา 7 หากมีการปฏิบัติงานผิดพลาด ดังนั้น ความเห็นหรือบันทึกของคณะที่ปรึกษากฎหมายจึงเป็นเอกสารที่ไม่ชอบ ไม่อาจนำมาใช้พิจารณาว่าโจทก์กระทำผิดหรือไม่ นอกจากนี้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 80 วรรคสอง บัญญัติให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนั้น การที่รัฐมนตรีมอบอำนาจให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดอื่น ๆ จึงเป็นการไม่ชอบ และทำให้คำสั่งของคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้รักษาการระเบียบที่กำหนดเบี้ยปรับสำหรับโรงงานเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันโจทก์ โจทก์มิได้ลักลอบขนย้ายน้ำตาลทรายออกจากโรงงานแต่อย่างใด ซึ่งหากเป็นการขนย้ายโดยไม่มีใบขนย้าย จะถูกเจ้าพนักงานตำรวจตามด่านตรวจจับกุมทันทีและจะต้องถูกดำเนินคดีตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 แต่ไม่เคยมีการจับกุมและมีหลักฐานว่าโจทก์ขนย้ายน้ำตาลทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) แต่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) มีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ซึ่งเมื่อโจทก์ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่ยกให้อุทธรณ์ของโจทก์แล้ว ปรากฏว่าเป็นการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนถึง 3 ราย คือนายจำนงค์ พันสจุทาบุญย์ แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายเฉลิมศักดิ์ นากสวาสดี แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์และนายประเทือง ศรีรอดบาง แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งกระทำมิได้ เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ได้คำนึงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวเป็นสำคัญ แม้จะเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่งก็ตาม เป็นเหตุให้จำนวนกรรมการที่มีคุณสมบัติถูกต้องเข้าประชุมเพียง 10 คน ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ขอให้

พิพากษาว่ากรรมสิทธิ์ในน้ำตาลทรายเป็นของโจทก์ เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วย เบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2528 เพิกถอนคำสั่งหรือมติของจำเลยที่ 5 รวม
ทั้งมติและบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 22/2531 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2531 เพิกถอนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 10020/2531 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2531
เพิกถอนบันทึกความเห็นของคณะที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการน้ำตาลทราย
ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการน้ำตาลทราย คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทรายที่มีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์รวมทั้งหนังสือที่ประธานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทรายแจ้งมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่ให้ยกอุทธรณ์ของ
โจทก์และเพิกถอนการประชุมหรือบันทึกการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
ทรายครั้งที่ 1/2532 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2532

จำเลยทั้งห้าให้การและแก้ไขคำให้การว่า ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทรายว่าด้วย เบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2528 เป็นระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.
2527 มาตรา 17 (25), 18 และโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 17
(3) (ที่ถูกเป็นมาตรา 17 วรรคสอง) จึงเป็นระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2530 เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้เข้าไปตรวจโรงงานของโจทก์ ปรากฏว่ามี
น้ำตาลทรายขาวของโจทก์ขาดหายไปจากบัญชีในฤดูการผลิตปี 2526/2527 จำนวน
494 กระสอบ แต่ได้ยกประโยชน์ให้โจทก์จำนวน 200 กระสอบ จึงมียอดที่ถือว่าขาด
หายไปจากบัญชีจำนวน 294 กระสอบ และยังมีน้ำตาลทรายขาวจำนวน 1,841.5

กระสอบกับน้ำตาลทรายดิบจำนวน 931 กระสอบ ขาดหายไปจากบัญชีในฤดูกาล
ผลิตปี 2528/2529 รวมขาดหายไปทั้งสิ้น 3,066.5 กระสอบคณะกรรมการที่มีอำนาจ
ของจำเลยทั้งห้าจึงได้มีมติให้โจทก์ชำระเบี้ยปรับตามระเบียบดังกล่าวเป็นเงิน
กระสอบละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินค่าเบี้ยปรับทั้งสิ้น 6,133,000 บาท ซึ่งเป็นเรื่อง
การบังคับในการส่วนแบ่ง หาได้ซ้ำซ้อนหรือขัดต่อพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล
ทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 44, 71 ที่เป็นโทษทางอาญาดังที่โจทก์กล่าวอ้างไม่ ขณะที่
ปรึกษากฎหมายมิได้เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการน้ำตาล
ทรายแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา
42วรรคสอง จึงไม่จำเป็นต้องมีจำนวนและคุณสมบัติเหมือนอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
ที่ตั้งตามมาตรา 42 วรรคท้าย สำหรับการประชุมของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
ทราย ครั้งที่ 1/2532 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2532 ที่มีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ ก็
เป็นการประชุมที่ชอบเพราะกรรมการในส่วนข้าราชการมีอำนาจมอบหมายให้
ข้าราชการในบังคับบัญชาเข้าประชุมแทนได้ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218
ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนเช่นกัน ในเรื่องที่ว่าโรงงานโจทก์ไม่เคยถูกจับกุม
ฐานลักลอบขนย้ายน้ำตาลทราย ก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการบริหาร
วินิจฉัยเพราะการขนย้ายโดยไม่มีใบขนย้ายเป็นการขนย้ายเปิดเผยโดยที่ไม่มีใบ
อนุญาตส่วนการลักลอบเป็นการขนย้ายโดยปกปิดขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า "คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(25) กำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับและเงินรางวัลสำหรับการนำจับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกำหนด" และวรรคสอง บัญญัติว่า "การกำหนดตาม (25)ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี" ซึ่งปรากฏตามระเบียบคณะกรรมการดังกล่าวเอกสารหมายเลข จ.8 ว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ออกระเบียบนั้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว ระเบียบนี้จึงเป็นระเบียบที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ ทั้งไม่เป็นการออกระเบียบที่ซ้ำซ้อนหรือมีบทลงโทษที่หนักกว่าโทษสำหรับความผิดฐานขนย้ายน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ออกนอกบริเวณโรงงานตามบทบัญญัติ มาตรา 44 (7) และ 71 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เพราะเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ตามระเบียบดังกล่าวสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมิใช่โทษทางอาญาดังที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 44 (7) และ 71 ดังกล่าว หากแต่เป็นการกำหนดความรับผิดในทางแพ่งสำหรับผู้ฝ่าฝืน ระเบียบนั้น ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศระเบียบ หรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2528 จึงเป็นระเบียบที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า มีเหตุที่จะเพิกถอนระเบียบมติหรือคำสั่ง และบันทึกความเห็นตามคำฟ้องโจทก์หรือไม่ ปัญหานี้โจทก์ฎีกาอ้างเหตุผลที่สมควรเพิกถอนระเบียบ มติหรือคำสั่งและบันทึกความเห็นตามฟ้องโจทก์หลายประการ ประการแรกมีว่าในขณะที่ยังไม่มีสถาบันชาวไร่อ้อย มาตรา 80 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 บัญญัติให้รัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราช

บัญญัติดังกล่าวเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการน้ำตาลทราย ดังนั้น การที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายแต่งตั้งกรรมการบริหาร และคณะกรรมการน้ำตาลทรายจึงเป็นการแต่งตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มติหรือคำสั่งของคณะกรรมการทั้งสองชุดที่ให้โจทก์ชำระเบี้ยปรับจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 คำว่า "คณะกรรมการ" หมายความว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มาตรา 20 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการบริหาร"ได้ และตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการน้ำตาลทราย"ดังนี้ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจึงมีอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการน้ำตาลทรายหาใช้อำนาจของรัฐมนตรีตามที่โจทก์ฎีกาไม่ การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนเหตุผลต่อไปที่โจทก์อ้างว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ชอบเพราะการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานซึ่งต้องมีคุณสมบัติ จำนวน และสัดส่วนตามมาตรา 42วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527นั้น เห็นว่า คณะที่ปรึกษากฎหมายไม่ใช่คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายแต่งตั้งขึ้นเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติแทนคณะกรรมการน้ำตาลทราย ดังที่บัญญัติไว้มาตรา 42 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ. 2527 คณะที่ปรึกษากฎหมายจึงไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ จำนวนและสัดส่วนตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว แต่การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากฎหมายก็เพื่อนำความเห็นทางกฎหมายของคณะที่ปรึกษามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการน้ำตาลทรายเท่านั้นคณะกรรมการน้ำตาลทรายมีอำนาจอิสระที่จะรับฟังหรือไม่รับฟังความ

เห็นของคณะที่ปรึกษากฎหมายก็ได้ ทั้งการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากฎหมายก็ไม่มีกฎหมายห้ามไว้ การแต่งตั้งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนเหตุผลต่อไปที่โจทก์ฎีกาอ้างว่าการประชุมของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่พิจารณากฎุทธรณ์โจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะกรรมการไม่ครบองค์ประชุม กรรมการบางนายมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนซึ่งกระทำมิได้เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ได้คำนึงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวเป็นสำคัญนั้นเห็นว่าตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ. 2527 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 21 คน ปราบกฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายครั้งที่ 1/2532 ที่คณะกรรมการให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ว่ามีกรรมการเข้าประชุม 13 คน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การประชุมดังกล่าวจึงมีกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมชอบด้วยมาตรา 15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทน 3 นาย คือนายจำนงค์ พันธ์จุฑาบุญ รongปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมนายเฉลิมศักดิ์ นากสวัสดิ์ รongปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายประเทือง ศรีรอดบางรองอธิบดีกรมการค้าภายในแทนอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าประชุมแทนกรรมการซึ่งรัฐมนตรืว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรืว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งไว้ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ. 2527 นั้น เห็นว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรัฐมนตรืว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรืว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายตามบทบัญญัติมาตรา 9 ดังกล่าว ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการดัง

กล่าวไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง และไม่มีกฎหมายห้ามมิให้มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อกรรมการนั้นไม่อาจมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ย่อมจะมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงหรือกรมที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ไปปฏิบัติราชการแทนในฐานะผู้แทนได้ การประชุมคณะกรรมการดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนเหตุผลที่โจทก์อ้างว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะจำเลยที่ 4 กรรมการดำรงตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิก ซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองมีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นกรรมการ และนายสุทธิพร เกริกกฤติยามิใช่ชาวไร่อ้อย ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการนั้น เห็นว่าข้อฎีกาของโจทก์ดังกล่าวเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่โจทก์มิได้บรรยายมาในคำฟ้อง แม้โจทก์จะนำสืบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้ ก็ถือมิได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ส่วนเหตุผลสุดท้ายที่โจทก์ยกขึ้นฎีกาว่า โจทก์ไม่เคยลักลอบขนย้ายน้ำตาลทรายที่ผลิตออกนอกบริเวณโรงงานโดยฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วย เบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทราย ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศระเบียบหรือพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ฉบับที่ 1พ.ศ. 2528 แต่อย่างใดนั้น พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่พอให้ฟังว่าน้ำตาลทรายของโจทก์สูญหายเพราะถูกคนร้ายลักเอาไปกรณีจึงมีเหตุผลให้เชื่อว่าการขาดหายของน้ำตาลทรายโจทก์เกิดจากการลักลอบขนย้ายไปโดยฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวจริง

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-สุทธิ นิชโรจน์-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ